АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Антикорупційна програма розроблена з метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки і є базовим документом Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (далі – ІПБ АЕС, установа, Інститут), що визначає засади та вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства, керівництвом, працівниками та іншими особами, що можуть діяти від імені та за дорученням установи.

1.2 Антикорупційна програма розроблена відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки», ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції».

1.3 Принципи та вимоги Антикорупційної програми поширюються на контрагентів та представників інших установ, організацій, підприємств, а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов'язки закріплені в договорах.

1.4 Всі працівники ІПБ АЕС у своїй діяльності повинні дотримуватися Конституції України, норм антикорупційного законодавства, що встановлені Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про запобігання корупції» та іншими законодавчими актами, основними вимогами яких є заборона дачі та отримання хабарів, комерційного підкупу та посередництва у хабарництві.

1.5 Антикорупційна програма ІПБ АЕС передбачає дотримання принципу невідворотності покарання для його працівників незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов у разі вчинення ними корупційних правопорушень, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

1.6 Заходи Антикорупційної програми спрямовані на:

- запобігання та профілактику корупції, виявлення й усунення її причин, ліквідацію чимінімізацію ризиків втягнення керівництва та працівників ІПБ АЕС до вчинення корупційних правопорушень;
- формування в працівників цілісного розуміння антикорупційної стратегії держави;
- усвідомлення працівниками необхідності дотримання норм антикорупційного законодавства, формування культури неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;
- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;
- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

1.7 Антикорупційна програма (далі - Програма) поширюється на всіх співробітників ІПБ АЕС, в тому числі на осіб, що проходять навчальну/виробничу практику або працюють тимчасово за контрактом, за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

2 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ПРОГРАМІ:

Адміністративно - господарські обов'язки - обов'язки окремих осіб установи по управлінню або розпорядженню державним майном в установі (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо), зокрема, начальники планово- господарських, постачальних, фінансових відділів і служб їх заступників тощо;

Антикорупційна експертиза- діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

Антикорупційна політика - діяльність ІПБ АЕС, скерована на створення дієвої системи протидії корупції;

Антикорупційна програма ІПБ АЕС- комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності установи, надалі Антикорупційна програма;

Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога, яка направлена на сприяння законним інтересам одержувачів благодійної допомоги у визначених законом сферах благодійної діяльності, що не передбачає одержання прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації компанії від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

Запобігання корупції - діяльність ІПБ АЕС щодо реалізації антикорупційної політики, скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція - використання особами, які працюють в ІПБ АЕС, наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки /пропозиції/ такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка /пропозиція/ чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у статті 3 Закону

«Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Корупційний ризик – імовірність вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють,пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Організаційно-розпорядчі обов'язки - обов'язки окремих осіб установи по здійсненню керівництва виробничою діяльністю окремих працівників в установі, зокрема, керівник установи, його заступники, головний бухгалтер, головний інженер, керівники структурних підрозділів (начальники відділень, відділів, секторів, лабораторій) їх заступники;

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи,які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Посадова особа - особа яка постійно або тимчасово обіймає посаду в установі, та функції якої пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчими або адміністративно - господарськими обов'язками;

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вонавиконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначенихповноважень;

Суб'єкти декларування - особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції»;

Уповноважений за реалізацію антикорупційної програми - посадова особа підприємства, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником ІПБ АЕС у порядку передбаченому ухваленою антикорупційною програмою, (далі – Уповноважений);

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають ушлюбі.

Вищенаведені та інші використані в цій Антикорупційній програмі терміни, пов'язані із засадами функціонування системи запобігання корупції в Україні, вживаються в значенні, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

3 МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

3.1 Антикорупційна програма ІПБ АЕС відображає підтримку антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про виконання робіт та надання послуг, свідчить про прагнення Інституту удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного управління, підтримання ділової репутації ІПБ АЕС на належному рівні.

3.2 ІПБ АЕС визначає наступні цілі:

- включити в обов'язок працівників Інституту знати та дотримуватися принципів та вимог даної антикорупційної програми, основні положення антикорупційного законодавства, а також адекватні заходи щодо запобігання корупції;

- мінімізувати ризики втягнення організації - керівництва та працівників, не залежно від займаної посади в корупційну діяльність;

- сформувати (плекати) у контрагентів, співробітників та інших осіб цілісного єдиного усвідомлення та розуміння антикорупційної програми Інституту про неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;

- узагальнювати та роз'яснювати основні положення антикорупційного законодавства України.

4 ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1 Керівник ІПБ АЕС та керівники структурних підрозділів формують етичний стандарт негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх співробітників та контрагентів.

4.2 Керівник ІПБ АЕС відповідає за організацію всіх заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх втілення в життя/реалізацію та контроль.

4.3 Всі працівники Інституту повинні керуватися чинним законодавством та Антикорупційноюпрограмою, дотримуватися принципів та вимог цієї програми.

4.4 Принципи та вимоги Антикорупційної програми поширюються на представників Інституту, а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов'язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

4.5 Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на наступних ключових принципах:

4.5.1 Принцип відповідності роботи Інституту чинному законодавству і загальноприйнятим нормам. Відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України та іншим нормативним правовим актам, які застосовні в ІПБ АЕС.

4.5.2 Принцип антикорупційного законодавства. Всі працівники, повинні дотримуватися норм Конституції України, українського антикорупційного законодавства, що встановлені, зокрема: Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про запобігання корупції»», цією антикорупційною програмою, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України та іншими нормативними актами, основними вимогами яких є заборона дачі хабарів, заборона отримання хабарів, заборона комерційного підкупу та заборона посередництва у хабарництві.

4.5.3 Принцип постійного контролю та регулярного моніторингу. Регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контролю заїх виконанням.

4.5.4 Принцип ефективності антикорупційних процедур. Застосування в ІПБ АЕС антикорупційних заходів, які мають низьку вартість, забезпечують простоту реалізації і приносятьзначний результат.

4.5.5 Принцип відповідальності та невідворотності покарання. Невідворотність покарання для працівників Інституту незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов, у разі вчинення ними корупційних правопорушень пов'язаних з виконанням трудових обов'язків, а також персональна відповідальність керівництва Інституту за реалізацію внутрішньо організаційної антикорупційної політики.

4.5.6 Принцип пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції. Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність залучення співробітників Інституту, її керівника в корупційну діяльність та здійснюється з урахуванням існуючих в діяльності Інституту корупційних ризиків.

4.5.7 Принцип залучення працівників Інституту. Інформованість працівників Інституту про положення антикорупційного законодавства та їх активну участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур.

4.5.8 Принцип особистого прикладу керівництва Інституту. Ключова роль керівництва Інституту у формуванні культури нетерпимості до корупції і в створенні внутрішньо організаційної системи запобігання та протидії корупції.

5 СУБ'ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

5.1 Суб'єктами, на яких поширюються дія Антикорупційної програми, є працівники Інституту, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно - господарських обов'язків, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких обов'язків в Інституту, а також інші особи, які не є посадовими або службовими особами та перебувають з ІПБ АЕС у трудових відносинах.

6 ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВИНИКНЕННЮ ВИПАДКІВ КОРУПЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕНІНАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1 Забезпечення прозорості діяльності адміністративних служб, керівників науковихпідрозділів та інших посадових осіб.

6.2 Прийняття колегіальних пропозицій про використання додаткових фінансових надходжень колективами, які є безпосередніми виконавцями договірних наукових проектів, за погодженням з директором.

6.3 Відкритість і гласність призначення керівників наукових підрозділів, що рекомендуються керівником або обираються за конкурсом.

6.4 Постійна оцінка ризиків виникнення корупційних правопорушень у науково-дослідних, науково-технічних, науково-організаційних та інших допоміжних підрозділах.

6.5 Аналіз кожного взаємовідношення із замовниками робіт і послуг при виконанні договірної тематики для визначення того, чи підпадає воно під категорію ризику виникнення корупційного правопорушення.

6.6 Аналіз інформації, отриманої шляхом опитування працівників та з інших джерел, щодоможливого виникнення конфлікту інтересів.

6.7 Формулювання та реалізація пропозицій з усунення виявлених ризиків з участю Уповноваженого під керівництвом директора чи заступника директора з наукової роботи. Внесення антикорупційних положень в угоди зі співвиконавцями науково-дослідних робіт та іншими контрагентами.

6.8 Розробка та використання спеціальних антикорупційних процедур (умови інформування працівниками керівників усіх рівнів та Уповноваженого про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень, випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками або контрагентами Інституту чи іншими особами).

6.9 Навчання та інформування працівників Інституту (ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції в Інституті, проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції, організація індивідуального консультування працівників з питань дотримання антикорупційних стандартів і процедур).

7 АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВИНИКНЕННЮ ВИПАДКІВ КОРПУПЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1 Уповноваженим у відповідності з антикорупційною програмою розроблюється конкретний перелік та опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в шлях запобігання та протидіїкорупції в Інституті.

7.2 Аудит господарчої діяльності Інституту для виявлення корупційних ризиків (оцінка діяльності Інституту з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційногозаконодавства).

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед ІПБ АЕС внаслідок порушення антикорупційного законодавства, керівництво ІПБ АЕС на періодичній основі має проводити аудит господарчої діяльності Інституту. Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлений на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків.Оцінка ризику - це безперервний процес з постійним зв'язком між директором, Уповноваженим та працівниками Інституту.

7.3 Регулярна перевірка контрагентів, у т.ч. постачальників товарів і послуг, виконавців робіт.

7.4 Уникнення використання посередників, партнерів, спільних підприємств, окремих агентів чи інших осіб, співробітництво з якими може призвести до вчинення будь-яких дій, які суперечать нормам антикорупційного законодавства та принципам і вимогам Антикорупційної програми.

7.5 ІПБ АЕС здійснює вибір ділових партнерів для надання робіт і послуг на підставі конкурсу (аукціону, торгів, інших способів закупівель), основними принципами проведення якого є відбір ділових партнерів за найкращими конкурентними цінами, який встановлює:

- аналіз ринку пропонованих послуг;
- рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до ділових партнерів;
- чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);
- цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат Інституту;
- відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до ділових партнерів;
- запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

7.6 Інститут прагне мати ділові відносини з діловими партнерами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або діловими партнерами, які декларують неприйняття корупції.

7.7 Інститут відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників ділових партнерів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника ділового партнера в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Інституту.

7.8 Інститут докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики ділових відносин з діловими партнерами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості ділових партнерів до

хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

7.9 Відповідно до норм антикорупційного законодавства ІПБ АЕС і його контрагенти(партнери) зобов'язані:

- негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;
- чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-яких угод (договорів), щодо обов'язку з дотримання антикорупційного законодавства.

7.10 При виникненні у Інституту об'єктивних підозр, що відбулося або може відбутися порушення діловими партнерами антикорупційного законодавства, на адресу такого ділового партнерами направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз'яснення. Після письмового повідомлення, Інститут має право призупинити виконання зобов'язань за укладеним договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.Це підтвердження повинне бути направлене Інституту діловим партнером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення. У письмовому повідомленні ІПБ АЕС зобов'язане послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких норм антикорупційного законодавства діловим партнером, його працівниками або посередниками. В разі ненадання діловим партнером достатніх доказів, що безумовно підтверджують відсутність з його боку порушення антикорупційного законодавства Інститут має право розірвати укладений договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

7.11 Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки і декларація намірів:

- введення у заново укладених договорах, пов'язаних з господарською діяльністю ІПБ АЕС, стандартного антикорупційного повідомлення (застереження про порушення антикорупційного законодавства).

7.12 Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур:

- введення процедури інформування працівниками роботодавця про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень;
- введення процедури інформування роботодавця про інформацію, що стало відомою працівникові про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами Інституту чи іншими особами;

7.13 Навчання та інформування працівників

- ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції в Інституті;
- проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;
- організація індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання)антикорупційних стандартів і процедур;

7.14 Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю ІПБ АЕС вимогам антикорупційної політики:

- здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первиннихдокументів бухгалтерського обліку;
- всі фінансові операції, які здійснюються в Інституті, повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському обліку, задокументовані і доступні для перевірки:

- перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності Інституту суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

7.15 Всім працівникам Інституту суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

7.16 Поводження з подарунками.

7.16.1 Працівникам Інституту забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

- у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної з виконанням своїх посадовихобов'язків в Інституті;
- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

7.16.2 Працівники Інституту, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених п.7.16.1, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;
- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші,призи, премії, бонуси.

Подарунки, одержані посадовими особами Інституту, як подарунки ІПБ АЕС є власністю держави і передаються Інституту у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.16.3 У випадку прийняття рішення посадовою особою Інституту на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

7.16.4 Не допускаються подарунки від імені ІПБ АЕС, її працівників та представників третім особам у вигляді грошових коштів, як готівки, так і безготівкових, незалежно від валюти.

7.16.5 Посадові особи Інституту у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитися від пропозиції;
- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або директора Інституту, Уповноваженого, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

7.16.6 Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше

одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або директора Інституту.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або директором Інституту.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє директор інституту, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений.

7.16.7 Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки зберігаються в Інституті до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

7.16.8 У випадку наявності в посадової особи Інституту сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженого або територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення.

7.17 Взаємодія з державними службовцями

7.17.1 Керівництво Інституту не здійснює самостійно або через своїх працівників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги з метою спонукання до дій на користь установи чи окремих її працівників (зокрема, для ухилення від проведення перевірки, впливу на її результати, уникнення штрафу чи інших адміністративних стягнень).

7.17.2 Працівники Інституту самостійно несуть відповідальність за корупційні прояви при самостійній взаємодії з державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

8 НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ІПБ АЕС

8.1 Під час виконання посадових обов'язків, працівники Інституту зобов'язані додержуватися норм, зокрема:

- працівники Інституту повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов'язків;
- при виконанні своїх повноважень працівники Інституту зобов'язані бережно (раціонально, ефективно та економно) використовувати матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені;
- працівники Інституту повинні приймати рішення в рамках своєї визначеної компетенції та доручень на основі наявної відповідної Інформації, незалежно від своїх власних інтересів та виключнов інтересах Інституту;
- всі заяви, зроблені працівниками Інституту від імені ІПБ АЕС, повинні бути правдивими та вичерпними;

- дотримуватися інших професійних етичних норм, зокрема тих, які відображені в "Етичному кодексі ученого України", схваленому постановою Загальних зборів НАН України від 15квітня 2009 р.

9 ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАПОБІГАННЯМ ТА ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ІПБ АЕС

9.1 Обов'язки працівників ІПБ АЕС, пов'язаних із запобіганням та протидією корупції:

- утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересахабо від імені Інституту;
- утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачено оточуючими як готовність вчинитиабо брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені Інституту;
- негайно інформувати безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого або керівництво про випадки схиляння працівника до вчинення корупційних правопорушень;
- негайно інформувати безпосереднього керівника або особу, відповідальну за дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого або керівництво про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами Інституту чи іншими особами;
- повідомити безпосереднього керівника або особу відповідальну за дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого про можливість виникнення у працівника або такого, щовже виник, конфлікт інтересів;
- визначені антикорупційним законодавством працівники Інституту зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

10 ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

10.1 Правовий статус Уповноваженого

10.1.1 Уповноважений призначається наказом директора ІПБ АЕС. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

10.1.2 Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

- має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
- за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
- звільнена з посад у державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення,пов'язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

10.1.3 Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.

10.1.4 У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це директора Інституту з одночасним поданням заяви про зняття з нього обов'язків за власною ініціативою.

10.1.5 З Уповноваженого може бути знято обов’язки достроково у разі:

- за ініціативи Уповноваженого;
- за ініціативи директора Інституту;
- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновкумедичної комісії;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- смерті.

10.2 Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

10.3 Уповноважений підпорядкований та підзвітній лише директору ІПБ АЕС.

10.4 Права і обов'язки Уповноваженого

10.4.1 Уповноважений під час виконання покладених на нього завдань має права та обов'язки:

- отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за власною ініціативою перевірку можливихфактів порушення вказаних вимог;
- проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах Інституту;
- отримувати від працівників Інституту письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;
- здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Інституту;
- ініціювати проведення службового розслідування, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- вжити заходів щодо правового та іншого захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- раз на рік (в першій декаді грудня) готувати та надати директору Інституту звіт щодо реалізації засад антикорупційної програми;
- надавати роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і виявлення корупції в підрозділах Інституту та у контрагентів ІПБ АЕС. З вказаною метою зацікавлена особа може особисто звернутися у робочий час до Уповноваженого або надіслати на його адресу відповідний письмовий запит, у т.ч. за допомогою електронної пошти.

У випадку виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або отримання повідомлення про корупційне порушення. Уповноважений ініціює проведення службового розслідування. Отримані в ході розслідування матеріали Уповноважений доповідає директору Інституту, який вживає заходів щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак

кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

11 МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на діяльність ІПБ АЕС Уповноважений здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає та вдосконалює їх.

Аналіз дотримання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та цієї Антикорупційної програми, а також інших документів Інституту з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим або під його контролем.

12 УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНИХ, АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

12.1 ІПБ АЕС вимагає від своїх працівників дотримання цієї антикорупційної програми, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції за порушення.

12.2 В Інституті організовуються безпечні, конфіденційні і доступні засоби інформування керівництва Інституту, Уповноваженого (письмову заяву на ім'я керівника або Уповноваженого або особисте звернення; повідомлення телефонного або факсимільного зв'язку; електронна пошта та інше) про факти хабарництва з боку осіб, які надають послуги в інтересах організації або від її імені. На адресу директора Інституту або Уповноваженого можуть надходити пропозиції щодо поліпшення антикорупційних заходів і контролю, а також запити з боку працівників і третіх осіб.

В Інституті постійно проводиться навчання з питань доброчесного повідомлення про факти корупції, зокрема:

- регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування психологічної установки у працівників щодо неприйняття корупції як способу розв'язання проблеми;
- підвищення рівня правової свідомості працівників, зокрема, в частині обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації - конфіденційності та правових способів захисту викривачів;
- роз'яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема, в частині визначення видів та форм корупційної поведінки;
- системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

12.3 В ІПБ АЕС запроваджується умови конфіденційності, а саме:

- інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;
- повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником Інституту без зазначення авторства (анонімно);
- конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отримані від працівників Інституту чи інших осіб:

- розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється з урахуваннямположень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;

- анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

- анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо директор Інституту або Уповноважений продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

13 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ'ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

13.1 Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

13.2 Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку директора Інституту негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми іншою особою.

13.3 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону

«Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми директор Інституту вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

14 ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ІНСТИТУТУ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

14.1 Працівники Інституту при виникненні реального або потенційного конфлікту інтересів повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася або повинні були дізнатися про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів, Уповноважену особу. Не вчиняють дій та не приймають рішення в умовах реального конфлікту інтересів та вживають заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

14.2 Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

14.2.1 Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення особи від виконання завдання вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання,вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;
- обмеження доступу особи до певної інформації:
- перегляду обсягу службових повноважень особи;
- переведення особи на іншу посаду;
- звільнення особи.

14.2.2 Самостійне врегулювання конфлікту інтересів працівниками Інституту здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженій особі.

15 ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ІПБ АЕС З ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ІПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

15.1 Працівники Інституту можуть звернутися у робочий час до Уповноваженої особи або надіслати на адресу Уповноваженої особи письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції в Інституті.

15.2 Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими працівниками проводиться вступний інструктаж з цієї антикорупційної програми і пов'язаних з нею документів, а для діючих працівників Інституту проводяться періодичні інформаційні заходи.

15.3 Дотримання працівниками Інституту принципів і вимог цієї антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також при накладення дисциплінарних стягнень.

15.4 Інформування та навчання

15.4.1 Підвищення кваліфікації працівників Інституту здійснюються з метою формування у працівників базових знань з питань антикорупційного законодавства, подолання правового нігілізму і підвищення правової культури працівників.

15.4.2 ІПБ АЕС сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування та систематичного навчання працівників з метою підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційної політики компанії та оволодіння ними способами і прийомами застосування антикорупційної політики на практиці.

15.4.3 ІПБ АЕС розмішує дійсну Антикорупційну програму у вільному доступі на офіційному сайті ІПБ АЕС www.ispnpp.kiev.ua, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми усіма контрагентами, своїми співробітниками та іншими особами.

16 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІПБ АЕС

16.1 Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) антикорупційної програми

16.1.1 Директор ІПБ АЕС та працівники всіх підрозділів Інституту, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми. Закону України «Про запобігання корупції», а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.

16.1.2 Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою директора Інституту, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.

16.1.3 ІПБ АЕС заявляє про те, що жодного співробітника не буде піддано санкціям (у тому числі звільнений, знижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови у Інституті виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

16.1.4 Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, рішенням директора Інституту, відносно особи яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання посадових обов'язків за рішенням директора Інституту до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення особі, відстороненій від виконання посадових обов'язків, відшкодовуються середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

16.2 Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупції

16.2.1 Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності ІПБ АЕС декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися в різних формах:

- необхідно повідомляти у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо в Інституті;
- надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності ІПБ АЕС з питань запобігання та протидії корупції;
- надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи:

керівництво Інституту і співробітники не повинні допускати втручання у виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних органів.

17 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

17.1 При виявленні недостатньо ефективних положень цієї антикорупційної програми або пов'язаних з ним антикорупційних заходів в ІПБ АЕС, або при зміні вимог

чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики директор Інституту організовує розроблення та реалізацію плану дій щодо перегляду і зміни цієї антикорупційної програми та/або антикорупційних заходів.

Необхідні зміни до Антикорупційної програми вносяться з ініціативи керівництва Інституту або Уповноваженого. Зміни пов'язані з удосконаленням положень Антикорупційної програми, вносяться лише у випадку, коли їх зміст не суперечить вимогам чинного законодавства.

Пропозиції працівників про внесення змін до Антикорупційної програми можуть подаватися в письмовому вигляді в установленому порядку на ім'я директора або Уповноваженого. Аналіз та обговорення таких пропозицій здійснюється Уповноваженим у тримісячний термін. За результатами розгляду Уповноважений ініціює внесення змін до Антикорупційної програми або надає відповідь ініціатору змін з обґрунтуванням недоцільності чи неможливості їх внесення.

17.2 Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються та вводяться в дію наказом директора Інституту. Після затвердження, текст антикорупційної програми оприлюднюється наофіційному сайті ІПБ АЕС у вільному доступі.